

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRA ÁGIL

La Dirección General de Aeronáutica Civil tiene la necesidad de adquirir **Materiales eléctricos para el Aeropuerto Arturo Merino Benítez**, de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas.

Se hace presente que la referida oferta debe señalar lo siguiente:

- 1.- Debe indicar el precio en moneda nacional.
- 2.- Debe indicar el plazo de entrega, que deberá ser en días hábiles.
- 3.- **En la presente Compra Ágil, encontrarán el Anexo de Criterio Sustentables para Proveedores, donde podrán seleccionar con una x la iniciativa en la cual participan y firmar dicho anexo, luego serán evaluadas con un total de 3%, según pauta de evaluación adjunta. Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento al sistema de Estado verde en los procesos de adquisición.**
- 4.- La vigencia de la oferta, **no podrá ser inferior a treinta (30) días corridos** contados desde la fecha de cierre de la solicitud de cotización. Aquellas ofertas que consignen un plazo menor a lo señalado, serán declarados Inadmisibles y las ofertas que no mencionen la vigencia, se entenderá que acepta el plazo indicado en el presente párrafo.

Además, la vigencia que señala la ficha de la oferta debe ser concordante con el plazo ofertado por el oferente, por lo que dicho plazo deberá ser modificado al momento de ingresar la oferta.

- 5.- **La entrega de los bienes adquiridos, debe ser dentro del plazo ofertado y la totalidad de los mismos. No se aceptarán entregas parciales. Pasados 10 días hábiles de cumplido el plazo de entrega ofertado por la empresa adjudicataria, la DGAC, se reserva el derecho de solicitar la cancelación de la orden de compra. Además, dicho incumplimiento será informado en la plataforma www.mercadopublico.cl**
- 6.- En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:
Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días corridos). La multa será el equivalente al 2% del total de la contratación (IVA Incluido) por cada día de atraso, con un tope de 10 días hábiles.

PROCEDIMIENTO:

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor por correo electrónico, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquella se motiva.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del

correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.

Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

- 7.- Toda orden de compra en estado **"enviada al proveedor"** podrá ser anulada por la entidad licitante, en cualquier momento, siempre y cuando el proveedor seleccionado no la haya aceptado en el Portal Mercado Público.
- 8.- **La Ley N° 19.886 "Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios", exige que los proveedores estén inscritos y habilitados en el Registro de Proveedores del Estado en www.mercadopublico.cl para participar en cualquier procedimiento de contratación, incluyendo la modalidad de Compra Ágil.**
- 9.- El material solo deberá ser entregado junto a una Guía de Despacho, de lo contrario este NO será recepcionado.

- 10.- La Factura deberá emitirse solo cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibido a plena conformidad por el Inspector Fiscal, de lo contrario será rechazada.
- 11.- El proveedor, una vez validada la factura electrónica por el SII, deberá enviar a la casilla de correo electrónico dte.recepcion@dgac.gob.cl incluyendo el número de orden de compra para proceder a su trámite interno y respectivo pago.
- 12.- **Esta Institución retiene por todas las compras un impuesto del 2% del total facturado (Art. 37 de la Ley 16.752 de fecha 12 de febrero de 1968).**